

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1872/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์ร่วม

นาง นุติ สุนทรนนท์

นาย วรวิทย์หรือเล็ก จันทมาศ

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 225

เมื่อวางโทษประหารชีวิตกระทงหนึ่งในคดีที่จำเลยกระทำความผิดหลายกรรม  
ต่างกันแล้วยอมวางโทษปรับในความผิดกระทงอื่นอีกได้แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาศาล  
ฎีกาก็ไม่อาจลงโทษปรับจำเลยได้เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยซึ่ง  
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา212ประกอบมาตรา225

---

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,  
289,371, 83, 32, 33, 91 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ , 72, 72 ทวิ ธิบ  
ของกลาง ทั้งหมด

ระหว่าง พิจารณา นาง นุติ สุนทรนนท์ ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น  
โจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต

## จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ให้ ประหารชีวิต จำเลย ให้การรับสารภาพ ชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ แก่ การ พิจารณา นับ เป็นเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สามตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 52 คง จำคุกตลอด ชีวิต ริบของกลาง ข้อหา อื่น ให้ยก

## โจทก์ โจทก์ร่วม และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 289(4) ประกอบ ด้วย มาตรา 83, 371 เป็น ความผิด หลายกรรมต่าง กัน เรียง กระทั่ง ลงโทษ จำเลย ทุกกรรม เป็น กระทั่ง ความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน ฆ่า ผู้อื่น โดย ไตร่ตรอง ไว้ ก่อนให้ ประหารชีวิต ไม่ ลดโทษ ให้ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ฐาน พา อาวุธ ไป ใน เมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดย ไม่มี เหตุอันสมควร ปรับ 100 บาท แต่เมื่อ ลงโทษ ประหารชีวิตจำเลย แล้ว ก็ ไม่อาจ ลงโทษ ปรับ อีก ได้ คง ให้ ประหารชีวิต จำเลย สถาน เดียวนอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

## จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พัง เป็น ยุติ ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ว่า เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2534 เวลา 14นาฬิกา เศษ ได้ มี คนร้าย ใช้ อาวุธปืน ขนาด .32 ยิง คุณหญิง ขจี กันตะบุตร ถึงแก่ความตาย ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย มี ว่า จำเลย ได้ กระทำ ผิด ฐาน ฆ่า ผู้อื่น และ พา อาวุธปืน หรือไม่ ที่ ศาล อุทธรณ์ วินิจฉัย ว่าจำเลย พา อาวุธปืน ติดตัว ไป ใน ทางสาธารณะ และ ใช้ อาวุธ

ปิ่น ที่ ติดตัวมา ถึง ฆ่า ผู้ตาย โดย ไตร่ตรอง ไว้ ก่อน นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย  
ฎีกา ของ จำเลย พังไม่ขึ้น แต่ ที่ ศาลอุทธรณ์ ไม่ ลดโทษ ให้ แก่ จำเลย โดย  
วินิจฉัย ว่า คำรับสารภาพ ของ จำเลย ไม่เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา นั้นเห็น  
ว่า เมื่อ เจ้าพนักงาน ตำรวจ จับกุม จำเลย ได้ เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2534 แล้ว  
จำเลย ได้ พา เจ้าพนักงาน ตำรวจ ไป ตรวจค้น ห้องพักพบบ หมวก แก๊ปที่ จำเลย  
สวม ใน วันเกิดเหตุ เป็น ของกลาง เป็นเหตุ ให้นาย ทรงพล จำ หน้า จำเลย และ  
จำ หมวก แก๊ปของกลาง ที่ สวม ใน วัน กระทำผิด ได้ แม้ จำเลย จะ รับสารภาพ  
หลังจาก นาย ทรงพล ชี้ ตัว แล้ว แต่ ก็ รับสารภาพ ก่อน ที่นาย บุญเรืองและนาย  
บำรุง จะ ดู ตัว คำรับสารภาพ ของ จำเลย จึง เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มี  
เหตุ บรรเทา โทษ สมควร ลดโทษ ให้ แก่ จำเลย

อนึ่ง ที่ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา ว่า ความผิด ฐาน พา อาวุธ ไป ใน เมืองหมู่บ้าน  
หรือ ทางสาธารณะ โดย ไม่มี เหตุอันสมควร ปรับ 100 บาทแต่เมื่อ ลงโทษ ประหาร  
ชีวิต จำเลย แล้ว ก็ ไม่อาจ ลงโทษ อีก ได้ นั้นเห็นว่า คดีอาญา ที่ จำเลย กระทำ  
ความผิด หลายกรรม ต่างกัน เมื่อ วางโทษประหารชีวิต กระทั่ง หนึ่ง แล้ว ย่อม วาง  
โทษ ปรับ ใน ความผิด กระทั่ง อื่น อีก ได้แต่เมื่อ โจทก์ มิได้ ฎีกา ศาลฎีกา ก็ ไม่  
อาจ ลงโทษ ปรับ จำเลย ใน กระทั่ง นี้ ได้เพราะ จะ เป็น การ พิจารณา เพิ่มเติม  
โทษ จำเลย ซึ่ง ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212  
ประกอบ มาตรา 225"

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)ให้  
ลดโทษ แก่ จำเลย หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบ  
มาตรา 52(1) คง จำคุก จำเลย ตลอด ชีวิต นอกจาก ที่ แก้ให้ เป็น ไป ตาม คำ  
พิพากษา ศาลอุทธรณ์

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิทธิราช มณีภาค)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |